

7.4 Bảo vệ Ý tưởng và Trau chuốt Bài Pitch thông qua Phản hồi

Một phần tài liệu trong phần này dựa trên công trình gốc của Mark Poepsel và được sản xuất với sự hỗ trợ từ Rebus Community. Bản gốc được cung cấp miễn phí theo các điều khoản của giấy phép CC BY 4.0 tại <https://press.rebus.community/media-innovation-and-entrepreneurship/>.

Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Hiểu lý do tại sao bạn cần bảo vệ ý tưởng của mình
- Mô tả cả các công cụ hợp pháp và phi truyền thống để giữ ý tưởng của bạn an toàn
- Hiểu tầm quan trọng của phản hồi cũng như cách quản lý và sử dụng nó

Khi bạn bắt đầu thuyết trình (pitch) ý tưởng của mình, điều đó có nghĩa là bạn đang chia sẻ nó với nhiều người vì các mục đích khác nhau. Khi được khuyến khích phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, sinh viên thường hỏi: "Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng không ai sẽ đánh cắp ý tưởng của mình?" Câu trả lời thường là ý tưởng thì dễ có, trong khi những nhà lãnh đạo có kiến thức và đầy nhiệt huyết mới là khó tìm. Nói cách khác, đối với những người mới bắt đầu khởi nghiệp, điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc này ra ý tưởng dễ dàng hơn và ít quan trọng hơn nhiều so với việc học cách biến những ý tưởng đó thành các sản phẩm phù hợp với thị trường và đã có sẵn cơ sở khách hàng, hoặc cơ sở khách hàng mà bạn phát triển thông qua các chiến lược phát triển khách hàng gian khổ. Nhiều doanh nhân nhận thấy rằng việc thuyết phục nhà đầu tư bằng tiềm năng lãnh đạo và sức mạnh đội ngũ của họ quan trọng hơn là sức mạnh của ý tưởng hay nguyên mẫu (prototype). Mặc dù vậy, việc các doanh nhân muốn bảo vệ tài sản trí tuệ của mình là điều bình thường bởi vì các công ty đã có vị thế vững chắc hơn có thể tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào hơn và mạng lưới rộng lớn, mạnh mẽ hơn để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ đổi mới ra thị trường trong khoảng thời gian mà một doanh nhân cần để chuyển từ việc đảm bảo nguồn vốn hạt giống (seed funding) sang việc đạt được sự hỗ trợ đầu tiên cho vòng gọi vốn mạo hiểm (venture capital round) đầu tiên của họ (sau vòng hạt giống).^[24]

Bảo vệ ý tưởng kinh doanh của bạn bằng một **bằng sáng chế**, nếu bạn chọn nộp đơn đăng ký, là điều quan trọng. Bằng sáng chế được cấp nhằm mục đích *khuyến khích* tinh thần khởi nghiệp. Nếu các nhà đổi mới có sự đảm bảo rằng những người khác sẽ bị loại khỏi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, họ có thể có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro để theo đuổi một sự đổi mới ngay từ đầu. Việc bảo vệ **tài sản trí tuệ** (bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền) được đề cập sâu hơn nhiều trong các chương [Sáng tạo, Đổi mới và Phát minh](#) và [Nguyên tắc cơ bản về Lập kế hoạch Nguồn lực](#).

Các sản phẩm trong hầu hết các lĩnh vực cần được phát triển và đưa ra thị trường nhanh hơn thời gian cần thiết để trải qua quy trình cấp bằng sáng chế tiêu chuẩn. Đối với hàng hóa sản xuất, điều quan trọng là phải xin bằng sáng chế khi sản phẩm đã hoàn thiện để bảo vệ thiết kế. Đối với tài sản trí tuệ, tốt nhất có thể là xây dựng trước và xin bằng sáng chế sau, đặc biệt là trong một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nơi mà rất khó để chứng minh rằng bạn thực sự có một bước đột phá độc nhất.

Entrepreneur.com có một số gợi ý hữu ích^[25] được diễn giải và trình bày lại ở đây: Đầu tiên, hãy nhận ra rằng hầu như không có thứ gì được đưa ra thị trường mà lại được tạo ra bởi một nhà phát minh hay nhà đổi mới duy nhất. Một số ý tưởng thực sự là độc nhất, nhưng ngay cả chúng cũng gần như không thể bị giữ "trong vòng bí mật". Các ý tưởng phải được chia sẻ với nhiều người để các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được phát triển. Nếu không, bạn có thể sẽ phải trình bày ý tưởng của mình cho các nhà đầu tư vào một thời điểm nào đó. Việc bảo vệ các ý tưởng ban đầu không quan trọng bằng việc bảo vệ các phiên bản của sản phẩm và dịch vụ được phát triển thông qua quá trình học hỏi và thử nghiệm lặp đi lặp lại bởi vì "bí quyết" (know how) và bí mật thương mại được coi là tài sản trí tuệ và phải được bảo vệ do chúng không phải lúc nào cũng có thể được cấp bằng sáng chế. Hãy nhắm đến việc bảo vệ các tuyên bố giá trị thành công của bạn, chứ không phải mọi ý tưởng công nghệ bốc đồng của bạn. Hầu hết các ý tưởng kinh doanh mới đều là biến thể của các giải pháp mà những người khác đã dự đoán hoặc thậm chí đã viết về chúng, nhưng những người khác lại không có động lực, kỹ năng kết nối hoặc khả năng gọi vốn của một doanh nhân thực thụ. Hãy cân bằng thời gian của bạn một cách khôn ngoan giữa việc cố gắng bảo vệ ý tưởng và nỗ lực phát triển nó.

Một cách bạn có thể đạt được sự an tâm, một lần nữa mượn lời từ Entrepreneur.com,^[26] là thông qua việc điều tra kỹ lưỡng tất cả những người mà bạn dự định hợp tác. Nếu bạn có được một số đảm bảo rằng họ chưa từng "hắt cẳng" (burned) các cộng tác viên trong quá khứ, bạn có thể tiến bước với cảm giác an tâm. Tiến hành nghiên cứu mà không xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai nhưng hãy sử dụng tất cả các công cụ công khai có sẵn cho bạn. Tìm kiếm trực tuyến để tìm hiểu về các đối tác tiềm năng và những nỗ lực trước đây của họ. Yêu cầu thông tin liên lạc và có thể là danh sách những

người tham chiếu hoặc các cộng tác viên cũ từ những đối tác tiềm năng. Mức độ trang trọng sẽ phụ thuộc vào bản chất của ngành nghề mà bạn đang cố gắng thâm nhập và bản chất của mối quan hệ mà bạn có với các cộng tác viên của mình, nhưng nếu họ phản đối việc bị nghiên cứu, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy họ có lẽ sẽ không ưu tiên bảo vệ bạn hay sản phẩm của bạn.

Thỏa thuận Pháp lý

Ngoài bằng sáng chế, còn có các biện pháp pháp lý bổ sung để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn.^[^27] Bạn có thể muốn yêu cầu các đối tác ký **thỏa thuận bảo mật (NDA)**. Thông thường, các NDA đi kèm với một hình phạt nếu đối tác tiết lộ những gì họ biết về thông tin độc quyền nằm ở trọng tâm của tuyên bố giá trị của bạn. Chúng có thể bị giới hạn thời gian, có nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định, ai đó sẽ được tự do thảo luận về doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh độc quyền của nó, hoặc, để có các biện pháp kiểm soát pháp lý mạnh mẽ hơn, chúng có thể không có thời hạn. Một **NDA không có thời hạn** có thể yêu cầu một người phải giữ im lặng về thông tin chính trong suốt cuộc đời hoặc đối mặt với các vụ kiện dân sự có thể trị giá hàng triệu đô la.

Một **thỏa thuận không cạnh tranh** trong hợp đồng ngăn cản một nhân viên làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong một khoảng thời gian nhất định sau khi làm việc cho bạn. Mục đích là để ngăn họ mang theo bí mật hoặc kỹ năng của bạn đến một đối thủ cạnh tranh. Một số hoạt động này đã bị đặt dấu hỏi, đặc biệt là trong các ngành mà những công nhân cấp thấp, những người không nắm giữ bí mật thương mại, lại bị yêu cầu ký các loại thỏa thuận này. Tuy nhiên, chúng có thể giúp giảm thiểu hoạt động gián điệp doanh nghiệp và có thể ngăn chặn một số nhân viên chủ chốt mang theo tài sản trí tuệ của tổ chức đến với nhà tuyển dụng mới của họ, hoặc có thể để tạo ra một công ty khởi nghiệp của riêng họ. Nhân viên chỉ nên ký chúng nếu chúng là điều kiện để được tuyển dụng. Những thỏa thuận này có thể khác nhau giữa các tiểu bang. California nói chung không thực thi các thỏa thuận không cạnh tranh; điều này một phần là do tính chất năng động của các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là ở Thung lũng Silicon. Nó cũng phản ánh một triết lý rằng các chuyên gia đang làm việc không nên bị cản trở hoặc hạn chế trong việc theo đuổi kế sinh nhai của họ.

Một **thỏa thuận làm thuê (work-for-hire)** giữa một nhân viên cá nhân và một công ty quy định rằng quyền sở hữu các sự đổi mới thuộc về công ty, ngay cả khi cá nhân đó có những đóng góp đáng kể cho sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. Bạn nên chuẩn bị tâm lý cho việc được yêu cầu liệt kê các cộng tác viên trên bằng sáng chế, ngay cả những người làm việc theo điều khoản làm thuê (work-for-hire), nhưng *mục đích* của thỏa thuận hợp đồng này là để đảm bảo rằng bạn hoặc công ty của bạn duy trì các quyền độc quyền đối với bằng sáng chế.

Các phương pháp Phi truyền thống

Một gợi ý nữa là áp dụng sự sáng tạo và che đậy (mask) bản chất thực sự của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách giảm bớt sự nhấn mạnh vào một số tính năng chính nhất định hoặc giấu chúng trong giao diện người dùng (UI), bạn có thể đánh lạc hướng sự chú ý khỏi tuyên bố giá trị của mình trong khi vẫn xây dựng sản phẩm, nền tảng hoặc nguyên mẫu của mình. **giao diện người dùng (UI)** là những gì khách hàng nhìn thấy khi họ sử dụng sản phẩm của bạn. **giao diện đồ họa người dùng (GUI)** phổ biến cho tất cả các thiết bị chạy **Windows** và các thiết bị dựa trên nền tảng **Apple**. Điện thoại thông minh sử dụng giao diện ứng dụng (app) được xây dựng dựa trên hệ điều hành cơ sở (chủ yếu là iOS hoặc Android). Các UI đã trở nên rất phổ biến đối với nhiều sản phẩm tiêu dùng và chuyên nghiệp, vì chúng kết nối với bộ vi xử lý, cảm biến, bộ nhớ và các tính năng nhúng khác. Từ quan điểm thiết kế, nhóm của bạn phải quyết định xem mỗi nút bấm, hộp tìm kiếm, thành phần đồ họa và hiển thị thông tin được đặt ở đâu và trông nó sẽ như thế nào. Giao diện người dùng tốt thì hữu ích và dễ sử dụng theo trực giác đối với người dùng.

Đối với các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số, khía cạnh này của sản phẩm của bạn cực kỳ quan trọng, đó là lý do tại sao việc thao túng nó để che đậy các chức năng hoặc tính năng lại đặc biệt rủi ro. Dù sao đây không phải là một cách tiếp cận hoàn hảo tuyệt đối (fool-proof), nhưng trong các môi trường siêu cạnh tranh, phát triển nhanh chóng như ngành phần mềm web và ứng dụng di động, nơi sự phát minh và lặp lại diễn ra với tốc độ chóng mặt và nơi mà ngay khi bạn tung ra thị trường, các đối thủ cạnh tranh của bạn có thể nhìn thấy và cố gắng tạo lại dịch vụ hoặc nền tảng của bạn, một chút mách khéo (subterfuge) có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn lợi thế với chi phí tương đối thấp.

Có lẽ, một ví dụ về việc che đậy ý định thực sự của một sản phẩm là sự phát triển của trò chơi di động Ingress bởi **Niantic, Inc.** Ingress là một trò chơi thực tế tăng cường dựa trên GPS được chơi trên khắp thế giới, nơi người dùng tham gia vào các phe phái tưởng tượng và tiếp quản các cổng (portal) tưởng tượng gắn liền với các vị trí địa lý thực tế để liên kết các cổng đó và giúp phe của họ giành được lãnh thổ và tài nguyên. Nhưng trong khi Niantic đang sử dụng chuyên môn lập bản đồ toàn cầu của mình và biến nó thành một trò chơi Khoa học viễn tưởng (SciFi), họ cũng đang phát triển **Pokémon GO**. Sau

khi các “nút” (node) địa lý cụ thể được lập bản đồ bởi những người dùng trên toàn thế giới, Niantic đã có một mạng lưới toàn cầu gồm các điểm thu hút (points of interest) được chỉ ra bởi người dùng. Trong nhiều trường hợp, các nút trong Ingress—ví dụ như những nơi có nghệ thuật công cộng, kiến trúc ấn tượng hoặc các điểm đánh dấu lịch sử—sau này đã trở thành các PokéStop trong trò chơi Pokémon GO, nơi người chơi của trò chơi thực tế tăng cường toàn cầu thu thập tài nguyên để bắt và chiến đấu với những bảo bối thần kỳ (pocket monsters) của họ.

Một cách để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn là che đậy một cách có chiến lược các tính năng hoặc khả năng đang tiềm ẩn (dormant) cho đến khi chúng có thể được khai thác đầy đủ hơn. Trong khi có rất ít công ty khởi nghiệp có sức ảnh hưởng công nghệ như Niantic, hầu như mọi doanh nghiệp đều đưa ra quyết định về việc nên thúc đẩy điều gì, giữ lại điều gì và khi nào nên phát hành các sản phẩm hoặc tính năng mới.

Sử dụng Phản hồi để Trau chuốt Bài Pitch của bạn

Việc thuyết trình (pitching) đòi hỏi bạn phải chứng minh rằng bạn đã tập hợp được một đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực có thể biến một ý tưởng thành một sự đổi mới. Người dùng, đối tác, nhà đầu tư và những người khác sẽ đưa ra suy nghĩ về việc sản phẩm hoặc tổ chức của bạn nên thay đổi như thế nào. Các nhà đầu tư coi đó là một dấu hiệu cảnh báo nếu một doanh nhân không thể xử lý phản hồi.^[^28] Áp dụng các bài học kinh nghiệm thu được từ phản hồi chính là mục đích của việc học hỏi trong kinh doanh.

Các dự án khởi nghiệp thường bắt đầu từ những vấn đề không có giải pháp dễ dàng. Ý tưởng ban đầu của bạn bao gồm dự đoán tốt nhất của bạn về giải pháp đổi mới sẽ là gì, nhưng nó sẽ phát triển nhanh hơn theo hướng phù hợp với thị trường của sản phẩm (product-market fit) nếu phản ứng của bạn đối với phản hồi là chấp nhận nó một cách thiện chí. Bài thuyết trình của bạn phải chứng minh rằng bạn có một sản phẩm tuyệt vời, rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình và bạn có khả năng tiếp nhận phản hồi và áp dụng nó vào các sản phẩm của mình để làm cho chúng tốt hơn.^[^29] Nói cách khác, bạn phải chứng minh rằng mình là người có thể được huấn luyện (coachable).

Sự phát triển dự án kinh doanh của bạn phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu để tìm ra những gì khách hàng thích và những gì nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ, vì vậy bạn phải tìm kiếm phản hồi tích cực và xây dựng dựa trên nó, nhưng bạn cũng phải suy nghĩ chín chắn về những thông điệp tích cực mà bạn nhận được. Người tiêu dùng hay người dùng có nhiệt tình ủng hộ hay chỉ đơn thuần là lịch sự (điều này đặc biệt có thể là một mối quan tâm khi thuyết trình với bạn bè và gia đình)? Bạn có thể xác định rõ lý do tại sao bạn nhận được phản hồi tích cực về một số tính năng nhất định chứ không phải những tính năng khác không? Đảm bảo thu thập phản hồi về nhiều biến số của sản phẩm và chắc chắn rằng bạn có thể tách biệt các điểm dữ liệu để phân tích một cách có ý nghĩa. Phản hồi tốt nhất bao gồm các phản hồi định lượng cho biết người tiêu dùng thích và không thích điều gì, cũng như thông tin định tính giải thích lý do tại sao. **Dữ liệu định lượng** liên quan đến các phép đo bằng số bao gồm hành vi và giao dịch mua bán thực tế cũng như nghiên cứu ý kiến về một sản phẩm. **Dữ liệu định tính** là những thông tin phức tạp giúp trả lời cho các câu hỏi “Tại sao?” và “Như thế nào?” Thường thì không thể biết được tại sao mọi người làm những gì họ làm với sản phẩm của bạn trừ khi bạn hỏi họ.

Trong ngắn hạn, bạn có thể sử dụng phản hồi để quyết định nên tập trung vào những tính năng nào trong giai đoạn đầu của dự án kinh doanh. Nhiều doanh nhân phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi có quá nhiều ý tưởng hay.^[^30] Nếu bạn theo đuổi tất cả các ý tưởng hay của mình cùng một lúc, tổ chức của bạn có thể nhanh chóng cạn kiệt tài nguyên. Trước tiên, hãy tập trung vào các tính năng phổ biến nhất và tương đối phải chăng để sản xuất và phân phối. Các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng có lợi nhuận cao đó có thể không phải là thứ bạn sử dụng để định hình thương hiệu của mình trong những năm sau đó, nhưng chúng có thể duy trì một công ty khởi nghiệp đủ lâu để phát triển các sản phẩm và tính năng phức tạp hơn đòi hỏi nhiều thời gian và sự đầu tư hơn. Về lâu dài, phản hồi giúp bạn định hướng công ty của mình.

Phản hồi cũng có thể đến từ nhân viên, những người dẫn đầu thị trường và đối thủ cạnh tranh của bạn. Phản hồi từ các nguồn này có thể hữu ích hơn để định hướng các dự án tăng trưởng dài hạn. Theo nghĩa này, phản hồi có ý nghĩa nhiều hơn là những lời khuyên hoặc xếp hạng sản phẩm. Nó có thể có nghĩa là các động thái chiến thuật trên thị trường. Các đối thủ cạnh tranh của bạn cung cấp cho bạn phản hồi khi họ thực hiện các hành động trên thị trường để đáp trả các hành động của bạn. Đảm bảo chú ý đến hành động của đối thủ cạnh tranh với cùng một tư duy cởi mở và sự hoài nghi sâu sắc mà bạn áp dụng cho các hình thức phản hồi khác.

Sau khi bạn có cơ hội thuyết trình ý tưởng của mình, bước tiếp theo là cẩn thận đo lường phản hồi định lượng và định tính về bài thuyết trình pitch, mockup, áp phích hoặc trong trường hợp của nhiều quy trình sản xuất, một mô hình in 3D mô phỏng sát với việc sản phẩm hoàn thiện thực tế có thể trông và cảm nhận như thế nào. Dữ liệu từ các cuộc thi thuyết trình (pitch) đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, vì vậy, tốt hơn hết là nên kết hợp những bài học bạn có được từ phản hồi thuyết trình vào quá trình phát triển khách hàng này.